



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
20ª VARA CRIMINAL
AV DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº: **0070992-74.2016.8.26.0050 Controle nº 2042/2016**
 Classe - Assunto: **Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
 Autor: **Justiça Pública**
 Réu: **MAYLON FERREIRA DE SOUZA**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **Richard Francisco Chequini**

VISTOS.

MAYLON FERREIRA DE SOUZA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso, nas penas do artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/2006 porque, como narra a denúncia, no dia 23 de agosto de 2016, na Rua Francisco de Almeida Correia, nº 150, Jardim Robru, nesta cidade e Comarca de São Paulo, tinha, sob sua guarda, com a finalidade de comercialização a terceiros pessoas, entorpecentes, fazendo-o sem autorização e em desacordo com disposição legal ou regulamentar. Os entorpecentes foram devidamente apreendidos e periciados.

O réu foi notificado da acusação. Sobreveio defesa preliminar¹. Houve o recebimento da denúncia². Em instrução foram ouvidas duas testemunhas comuns. Interrogado, o acusado negou a imputação. Nos debates, o Ministério Público postulou a procedência da ação, enquanto a Defesa manifestou-se pela absolvição ou desclassificação da imputação, com teses subsidiárias em termos de apenamento.

Síntese do necessário.

Relatado, **DECIDO**.

¹ Fl. 92

² Fl. 93



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

20ª VARA CRIMINAL

AV DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Denúncia **procedente**.

A materialidade encontra-se comprovada pelo laudo de exame químico-toxicológico de fls. 116/118.

Segundo apurado, policiais civis realizavam diligências visando o combate ao tráfico de entorpecentes e realizavam campana no local dos fatos, quando avistaram o acusado em atitudes típicas de comércio de drogas, motivo pelo qual optaram pela abordagem. Realizada revista pessoal, na posse do acusado foi encontrada a quantia de R\$ 14,00 e, próximo ao local em que ele se encontrava, lograram êxito em localizar os entorpecentes.

Antônio Carlos Tardoque, policial civil, relatou que realizavam campana no local dos fatos, onde “há reiterada prática de tráfico” e, após vinte ou trinta minutos, verificaram que o acusado praticava a mercancia de drogas ilícitas. Realizaram a abordagem e localizaram, no interior de uma sacola plástica, alguns invólucros contendo pó branco aparentando ser cocaína, escondidos ao lado de um córrego, atrás de uma árvore, local este para onde o acusado se deslocava a todo momento, a fim de abastecer os usuários. Realizada revista pessoal, na posse do acusado foi encontrada a quantia de R\$ 14,00 aproximadamente. O acusado tentou empreender fuga, mas foi detido.

No mesmo sentido, em suma, o quanto relatado pelo policial civil Francisco Egídio Ferreira de Andrade.

Interrogado, o réu relatou que estava em frente da casa de sua tia, “fumando maconha”, quando então chegaram os policiais e já o detiveram. Sua tia não estava na casa, apenas uma prima de 13 anos. Contudo, prossegue, muitas pessoas, conhecidas, visualizaram o momento de sua prisão. Nega estivesse vendendo qualquer entorpecente.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

20ª VARA CRIMINAL

AV DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Foi o que se colheu da prova, tornando certas autoria e materialidade delitivas.

A alegação comum da defesa, de ser necessária a exclusão dos depoimentos de testemunhas, por serem policiais, não procede.

O policial, agindo dentro de sua função pública, goza da presunção *juris tantum* de agir escorretamente³, presumindo-se ser legítima a sua atuação, sendo certo que como qualquer pessoa, pode ser testemunha, prestando compromisso de dizer a verdade⁴. Até mesmo porque o policial *“deve no exercício das funções (e depor sobre suas ações constitui parte de seu mister) igualmente dizer a verdade, só não merecendo consideração se os indícios constantes dos autos o contrário revelem...”*⁵.

Por estes motivos a simples condição de policial, conforme reconhece a Suprema Corte⁶, não torna a testemunha impedida ou suspeita, visto ser *“inaceitável a preconceituosa alegação de que o depoimento policial deve ser sempre recebido com reservas, porque parcial. O policial não está impedido de depor e o valor do depoimento prestado não pode ser sumariamente desprezado. Como todo e qualquer testemunho, deve ser avaliado no contexto de um exame global do quadro probatório”*⁷.

Assim em que pese a mística envolvendo o depoimento policial, este só deve ser visto com reservas quando, por elementos concretos existentes nos autos, existirem circunstâncias que apontem para o fato de que o policial tem interesse em acusar

³ Neste sentido:

“PROVA CRIMINAL - Testemunha - Hipótese de tóxico - Depoimento prestado por policial - Validade - Presunção “juris tantum” de que age escorretamente no exercício de suas funções” - Recurso não provido JTJ 159/310.

⁴ Neste sentido:

“PROVA CRIMINAL - Testemunhal - Depoimento de policial - Validade - Recurso não provido. O policial, como qualquer pessoa, pode servir de testemunha, sob o compromisso de dizer a verdade”. (Apelação Criminal n. 178.724-3 - São Paulo - 4ª Câmara Criminal - Relator: Bittencourt Rodrigues - 26.06.95 - V.U.).

⁵ TJSP – Ap. Crim. 177.083-3/6.

⁶ RTJ 68/64.

⁷ RT 530/372.


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
20ª VARA CRIMINAL
AV DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

o réu para justificar eventual excesso que tenha cometido⁸, ou outras razões concretas que apontem para sua suspeição⁹, ainda que exista contradição, circunstância normal em face da própria natureza da atuação e do número de casos que um policial atende¹⁰. ***“Apenas por ser policial, repita-se, inibida não se achará a testemunha de depor acerca dos fatos que, no exercício de seu mister, tenha presenciado. Sentido nem teria, na realidade, pretender o contrário”***¹¹.

Sendo, portanto, o depoimento policial plenamente válido, não podendo ser, aprioristicamente, desconsiderados em razão da condição de policial, máxime quando

⁸ Neste sentido:

“PROVA CRIMINAL - Testemunhal - Depoimento de policial - Validade - Recurso não provido. O depoimento de policial, assume força probante incriminadora, uma vez que, como qualquer pessoa, o policial pode servir como testemunha, sabe o compromisso de dizer a verdade, notadamente se não há elementos indicadores de que tenha ele se desviado do exercício de sua função pública, da qual decorre a presunção juris tantum da legitimidade de sua atuação”. (Apelação Criminal n. 172.521-3 - São Paulo - 4ª Câmara Criminal - Relator: Bittencourt Rodrigues - 12.06.95 - V.U.)

“CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA - Tóxico - Porte para uso próprio - Prova - Depoimento de policial - Validade. O policial não está impedido de depor - Seu depoimento tem validade probatória, se ele não revela deslize na sua atuação nem interesse em incriminar falsamente o acusado”. (Apelação Criminal n. 207.565-3 - Garça - 4ª Câmara Criminal - Relator: Bittencourt Rodrigues - 05.11.96 - V.U.).

⁹ Neste sentido:

“PROVA CRIMINAL - Depoimento de policial - Validade - Credibilidade enquanto não apresentada razão concreta de suspeição - Segurança nas versões apresentadas - Recurso parcialmente provido para outro fim. Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador”. (Ap. Criminal n. 185.484-3 - São Paulo - 6ª Câmara Criminal - Relator: Djalma Lofrano - 22.06.95 - V.U.).

¹⁰ Neste sentido:

“PROVA CRIMINAL - Testemunha - Hipótese de tóxico - Depoimento prestado por policial - Validade - Irrelevância de que houve contradição em seus testemunhos - Recurso não provido”. (Relator: Barreto Fonseca - Apelação Criminal 114.884-3 - Campinas - 24.08.92).

¹¹ TACrim/SP – AC n.º 1.257.279/2 – rel. PIRES DE ARAÚJO – j. 07.05.2001.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
20ª VARA CRIMINAL
AV DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

não contraditados em Juízo¹², o que serve de indício da lisura de sua atuação, afasta-se a alegação de falta de validade.

Ademais, afirmando o acusado que várias pessoas, suas conhecidas, teriam visto o momento de sua prisão, fácil seria, ao menos, indicar alguma delas para sustentar seu álibi, o que evidentemente não se fez.

Procedente a denúncia, passo à fixação das penas.

Fixo a pena inicial em **05 (cinco) anos de reclusão, com pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, mínimos.**

Aplicado o disposto no artigo 33, parágrafo quarto, da Lei de regência, reduzo-as para **01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.**

Possível a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, no caso dos autos.

Isso porque, considerando-se os fatores já enunciados do artigo 33, parágrafo quarto, da Lei n. 11343/2006, quando se cuida de agente primário, de bons antecedentes e não dedicado a atividades criminosas e, mais, cuja quantidade de droga apreendida não seja expressivamente grave, temos a hipótese de réu com menor potencial de ofensividade à coletividade.

¹²Neste sentido:

"PROVA CRIMINAL - Testemunha - Hipótese de tóxico - Depoimento prestado por policial - Validade - Servidores que não estão impedidos de depor - Testemunhos, ademais, que não foram sequer contraditados em Juízo - Recurso provido Os policiais militares como qualquer outra pessoa não estão impedidos de deporem e seus testemunhos não podem e não devem ser, de modo algum, de forma apriorística, considerados suspeitos, apenas em decorrência da condição de policial". (Relator: Ângelo Gallucci - Apelação Criminal n. 153.694-3 - São Paulo - 26.09.94).


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
20ª VARA CRIMINAL
AV DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

A Lei de regência deixou ao critério do julgador a discricionariedade de individualizar a pena do acusado e, nesse sentido, evidente que quis o legislador conferir ao réu que se enquadre no artigo 33, parágrafo quarto, da Lei Federal n. 11343/2006 um 'status' jurídico diferenciado. Por isso mesmo que, “diante da possibilidade de imposição de pena diminuída, evidente que tanto a fixação do regime inicialmente fechado, como a impossibilidade de conversão da sanção alternativa, podem se tornar medidas excessivas e desproporcionais em relação ao crime de tráfico. A determinação da decisão do Pleno do STF de não se poder tirar do juiz a atividade de individualizar concretamente a sanção penal de acordo com a culpabilidade pelo fato praticado, representa, no dizer de Eduardo Correia, a arte de julgar do juiz criminal. Aí, na verdade, se afinam todas as nuances e particulares sentidos dos fins das penas; aí há que lançar mão de todos os ensinamentos da criminologia e da política criminal; aí se apuram todas as infinitas gradações dos vários momentos em que se analisa o crime”¹³.

O Supremo Tribunal Federal já decidiu desta maneira:

“A jurisprudência desta Corte está alinhada no sentido do cabimento da substituição da pena privativa de liberdade por outra, restritiva de direitos, nos crimes de tráfico de entorpecentes. Nesse sentido, o HC n. 93.857, Cezar Peluso, DJ 16.10.09 e o HC n. 99.888, de que fui relator, DJ 12.12.10. Ordem concedida para determinar a substituição da pena privativa de liberdade por outra, restritiva de direitos” (STF, 2ª Turma, HC 97.500, rel. Eros Grau, j. 25.05.2010)

No mesmo sentido, ainda junto ao C. STF:

EMENTA RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. Tráfico de entorpecentes. Causa de diminuição de pena (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06). Eleição do grau de redução. Motivação idônea para a redução em grau intermediário. Recurso não provido. Conversão da pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos. Possibilidade.

¹³TJSP, 1ª Câ. Crim., Ap. 990.10337272-7, j. 18.01.2011.


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
20ª VARA CRIMINAL
AV DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Precedentes. Questão, todavia, não analisada pelas instâncias antecedentes. Ordem de habeas corpus concedida de ofício. 1. Encontra-se convenientemente motivada a eleição do grau de redução pela minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06. 2. Embora o paciente seja primário, a natureza da droga apreendida (42 pedras de crack) justificam a diminuição da pena em 1/3 (um terço). 3. Recurso não provido. 4. Impossibilidade de análise em sede recursal de temas não apreciados nas instâncias antecedentes, sob pena de indevida supressão de instância. 5. A jurisprudência desta Suprema Corte admite a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, mesmo quando se trata do delito de tráfico ilícito de entorpecentes. Precedentes. Questão, todavia, não analisada pelas instâncias antecedentes. 6. Ordem de habeas corpus concedida de ofício. (RHC 109374, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 22/11/2011, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-231 DIVULG 05-12-2011 PUBLIC 06-12-2011)

O Senado Federal, por sua vez, através da Resolução n. 05, de 15 de fevereiro de 2012, suspendeu a eficácia da expressão “vedada a conversão em penas restritivas de direitos” do parágrafo quarto do artigo 33 da Lei de regência, com fulcro no 'decisum' adotado no HC 97.256/RS. De outro ângulo, sabido e consabido (ou ao menos deveria sê-lo) que a opinião pessoal do julgador sobre a gravidade do delito (e nesse sentido compartilha-se do entendimento da enorme potencialidade lesiva do crime cometido, que mereceria, 'ad argumentandum tantum', melhor resposta repressiva do Estado) não pode importar no estabelecimento de situação prisional mais grave que aquela prevista em lei, porque tal postura, seja de primeiro ou segundo grau de jurisdição



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

20ª VARA CRIMINAL

AV DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

CONSTITUI AFRONTA AO ENTENDIMENTO DO C. STF¹⁴. Finalmente, em processo originário desta 20ª Vara Criminal, em julgamento da Apelação Criminal n. 0088905-16.2009;9.26.0050, de igual maneira decidiu¹⁵ o TJSP.

Assim, presentes os pressupostos legais, **SUBSTITUO** a pena privativa de liberdade por aquela restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade pelo mesmo prazo da pena corporal, nos termos do artigo 46, parágrafo terceiro, em entidade a ser indicada pelo Juízo da Execução, segundo as aptidões do condenado, bem como na proibição de frequência a bares, boates, restaurantes e congêneres, no período noturno, pelo mesmo período, na forma do artigo 47, inciso IV, em combinação com o artigo 44, parágrafo segundo, parte final.

Em caso de descumprimento, regime inicial aberto para desconto.

Isso posto, **JULGO PROCEDENTE** a denúncia, para o fim de **CONDENAR** o réu **MAYLON FERREIRA DE SOUZA**, qualificado nos autos, às penas de **01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, mais o pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, mínimos**, por incurso no artigo 33, “caput”, da Lei n.11.343/06, substituída nos termos deste julgado.

¹⁴PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES – ARTS. 33 E 35 DA LEI N. 11.343/06. PRISÃO PREVENTIVA E EXCESSO DE PRAZO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. NOVAÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL E SUPERAÇÃO DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PREJUDICIALIDADE DO WRIT. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. MINORANTE DO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS APLICADA NA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3. REGIME INICIAL FECHADO. VEDAÇÃO LEGAL A REGIME INICIAL DIVERSO: ART. 2º, § 1º, DA LEI N. 11.464/07. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA, INCIDENTER TANTUM, NO HC 111.840. OPINIÃO DO JULGADOR SOBRE A GRAVIDADE IN ABSTRACTO DOS CRIMES. AFRONTA ÀS SÚMULAS 718 E 719/STF - **HC N. 111.837-SP**
RELATOR: MIN. LUIZ FUX

¹⁵1ª Câmara de Direito Criminal, j. 30 de janeiro de 2012, rel. Des. Péricles Piza.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
20ª VARA CRIMINAL
AV DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

O réu respondeu solto ao processo, faculto-lhe assim a apelação, ainda em vista das penas aplicadas.

Determino a incineração dos entorpecentes apreendidos.

Declaro o perdimento da quantia apreendida em favor do FUNAD.

P.R.I.C.

São Paulo, 10 de maio de 2017.

RICHARD FRANCISCO CHEQUINI
JUIZ DE DIREITO

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**